

Article 4 : La prise en charge des personnes participant aux travaux des commissions de passation et de contrôle des marchés publics se fait par dossier d'appel à concurrence et après délibération.

Pour le cas spécifique des prestations intellectuelles (demande de propositions), les appels d'offres ouverts en deux étapes et les appels d'offres ouverts précédés d'une pré qualification, la prise en charge se fera après chaque délibération.

Pour chaque dossier d'appel à concurrence, il est requis du membre de la commission une participation effective à l'ouverture des offres et à la délibération.

La prise en charge est conditionnée par la présence effective et participative du membre à toutes les étapes des travaux.

Article 5 : La prise en charge des membres des sous commissions techniques d'évaluation des offres se fait après délibération de la commission de passation des marchés publics dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus. Le président de la commission de passation des marchés publics veillera à l'établissement d'une liste des membres de la sous-commission technique d'évaluation des offres.

Le nombre maximum de membres de la sous-commission technique d'évaluation des offres pris en charge dans le cadre du présent arrêté est limité à cinq (5) personnes.

Article 6 : La prise en charge des membres ayant participé aux travaux des commissions de passation et de contrôle des marchés publics et des sous commissions techniques d'évaluation des offres des Ministères et des institutions (y compris dossiers des projets et programmes) se fait sur la Régie d'avances de la direction nationale du contrôle des marchés publics à travers une dotation annuelle du budget de l'Etat.

Les présidents des commissions de passation et de contrôle des marchés publics transmettent à cet effet au régisseur d'avances de la direction nationale du contrôle des marchés publics par voie hiérarchique l'état de paiement des membres des commissions de passation et de contrôle et de la sous-commission technique d'évaluation des offres auquel il joindra le procès-verbal détaillé et le rapport de la sous-commission technique d'évaluation des offres, le compte rendu de participation adressé à la Personne responsable des marchés publics du ministère concerné et les listes de présence et toute autre pièce jugée utile.

Les présidents des commissions de passation et de contrôle des marchés publics sont responsables de l'authenticité des pièces transmises pour paiement.

Article 7 : Le régisseur d'avances de la direction nationale du contrôle des marchés publics procédera au paiement après toutes vérifications qu'il jugera utiles. En cas de dossiers incomplets, le régisseur procédera au rejet de l'état de paiement et exigera de la personne responsable des marchés publics les pièces manquantes.

Article 8 : En cas d'irrégularités, notamment de faux et/ou d'usage de faux, constatées sur les pièces transmises à la personne responsable des marchés publics, les présidents des commissions de passation et de contrôle des marchés publics encourrent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites prévues par les textes en vigueur.